

1500242-74.2020.8.26.0650

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale

Comarca: Valinhos

Foro: Foro de Valinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... por si só, não afasta a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes.

Alias, não era necessário, para a consumação do crime, que houvesse a efetiva entrega da droga pelo acusado ao comprador. O simples fato de trazer consigo e transportar a droga, destinada a venda ou entrega a consumo de terceiros, ainda que em parte, é suficiente para a configuração do crime imputado ...

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

1500242-74.2020.8.26.0650 - lauda

SENTENÇA

Unidade Judiciária: 2ª Vara de Valinhos

Processo nº:

1500242-74.2020.8.26.0650

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDIR DOS SANTOS

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO promove ação penal contra VALDIR DOS SANTOS, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia (fls. 01/03) narra que o réu, no dia 08 de fevereiro de 2020, por volta das 16:50 horas, na Rua Campos Salles, altura do nº 2.035, Bairro Nações, Valinhos/SP, trazia consigo e transportava, para fins de venda ou entrega a consumo de terceiros, droga, que determina a dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que policiais militares realizavam patrulhamento pela mencionada via, quando se depararam com o acusado, conduzindo uma bicicleta, em atitude suspeita, razão pela qual decidiram abordá-lo e, em revista pessoal, localizaram no bolso da frente de sua bermuda 09 (nove) eppendorfs de cocaína, na forma de "crack", pesando 29,1 g (vinte e nove gramas e um decigrama), conforme auto de exibição e apreensão, fotografia e laudo pericial definitivo. Ao ser indagado a respeito do entorpecente, o acusado disse, num primeiro momento, que pegou a droga na Vila Formosa para seu consumo próprio.

Consta mais que, no curso da abordagem, o telefone celular do acusado tocou e os policiais militares ouviram alguém perguntando sobre a droga, quando chegou ao local a testemunha Paulo dos Santos, que foi identificado como sendo a pessoa que telefonou para o acusado e que foi ao local para buscar a droga. Consta que os policiais militares afirmaram que a referida testemunha lhes narrou que entregou R\$ 10,00 (dez reais) para o acusado comprar a droga, que o mesmo costuma lhe fazer esta compra de droga e que o acusado confessou informalmente que comprou a droga por R\$ 5,00 (cinco reais) a porção para revender por R\$ 10,00 (dez reais).

Consta mais ainda que, por ocasião da lavratura do boletim de ocorrência, a referida testemunha confirmou que foi a mesma quem ligou para o réu, porque sabia que ele iria buscar drogas.

O acusado foi notificado (fls. 66), nos termos do artigo 55, caput, da Lei 11.343/2006, e apresentou defesa prévia (fls. 54/56).

A denúncia, acompanhada das peças de informação (fls. 05/25), foi recebida em 28 de outubro de 2020 (fls. 71/74).

No curso da instrução, houve a inquirição de quatro testemunhas (fls. 206/209) e o interrogatório do réu (fls. 210).

Em alegações finais, o Ministério Público (fls. 204/205) requereu a condenação do réu, enquanto a defesa (fls. 214/219) pugnou pela absolvição do réu por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28, da Lei 11.343/2006, e, em caso de condenação, o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a fixação da pena no mínimo legal, com a conversão em pena restritiva de direitos.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Os elementos de prova colhidos nos autos demonstram suficientemente a procedência da denúncia.

O réu foi surpreendido trazendo consigo e transportando, no bolso de sua bermuda, 09 (nove) eppendorfs de cocaína, na forma de crack, consoante auto de exibição e apreensão (fls. 13/14).

O laudo de exame químico-toxicológico (fls. 10/12) descreveu que o material apreendido consistia em "09 microtubos plásticos do tipo "Eppendorf" fechados por tampa própria, encerrando porção de material sólido petrificado, com massa bruta de 29,1 gramas e massa líquida de 1,3 gramas, no qual foi detectada a presença da substância cocaína, substância entorpecente de uso proscrito, listada na Portaria 344/1998 SVS/MS - lista F1".

Nesse passo, o próprio acusado admitiu, tanto na fase policial (fls. 05/07), como

em juízo (fls. 210), que estava na posse das porções de "crack".

De outro lado, os policiais militares declinaram, de forma firme e uníssona, que estavam em patrulhamento pela via, quando o acusado, que vinha em uma bicicleta no contrafluxo, mostrou nervosismo ao avistar a viatura policial e tentou se evadir rapidamente do local, motivando a abordagem.

Citaram que ao procederem revista pessoal, acabaram por localizar nove pinos de "crack" no bolso da bermuda do acusado.

Por eles foi mencionado que no curso da abordagem o telefone celular do réu tocou e ao ser atendido um indivíduo já iniciou a conversa perguntando da droga que tinha mandado comprar e em que local o réu estava.

O acusado passou sua localização, ao que o comprador disse que estava na mesma via e que estava indo encontrá-lo.

Acrescentaram que o comprador, ao perceber a presença policial, tentou se evadir, mas acabou sendo abordado. Indagado a respeito da ligação telefônica, disse que tinha dado R\$ 10,00 (dez reais) para que o réu trouxesse a droga para ele, e que era normal o réu fazer esse tipo de trabalho.

Apontaram que o acusado, em sequência, acabou por admitir que comprava as drogas na Vila Formosa por R\$ 5,00 (cinco reais) a porção e a vendia por R\$ 10,00 (dez reais), embolsando a diferença.

Nesse contexto, a versão dada pelo réu em juízo, de que as drogas destinavam-se exclusivamente ao seu consumo pessoal, restou isolada nos autos.

Os fatos foram narrados pelos policiais militares de modo coerente e harmônico, inexistindo qualquer elemento de convicção que faça crer que eles falsearam a verdade para prejudicar o acusado. Nesse passo, o próprio réu disse que não conhecia os policiais que lhe abordaram, como eles relataram que era a primeira vez que se depararam com o acusado.

Convém destacar que a circunstância do agente ser usuário de drogas, por si só, não afasta a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes.

Alias, não era necessário, para a consumação do crime, que houvesse a efetiva entrega da droga pelo acusado ao comprador. O simples fato de trazer consigo e transportar a droga, destinada a venda ou entrega a consumo de terceiros, ainda que em parte, é suficiente para a configuração do crime imputado ao réu.

Assim, não há fundamento para a desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Nos moldes dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, fixo a pena base em seu mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em seu mínimo legal.

Não há circunstâncias excepcionais que justifiquem a majoração da reprimenda. O réu não possui tecnicamente antecedentes criminais (fls. 24/25, 37/38 e 39/40), o delito fora cometido com dolo normal à espécie e a quantidade de substância entorpecente não é expressiva.

De outro lado, a pena deve ser reduzida, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, vez que preenchidos os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena.

Convém registrar, consoante lição do professor Renato Brasileiro de Lima, que "a criação da minorante tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso, de forma a lhe propiciar uma oportunidade mais rápida de ressocialização" (Legislação Criminal Especial Comentada – Volume Único, 7ª edição, 2019, ed. Juspodivm, pág. 1204).

É o caso do acusado, o qual é primário, não possui maus antecedentes, não se dedica exclusivamente à atividades criminosas, nem integra organização criminosa. O réu foi surpreendido com pequena quantidade de drogas, o que sugere que fornecia para um numero reduzido de pessoas, de um círculo mais próximo, com o intuito limitado de sustentar seu próprio vício.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, em especial a pequena quantidade de drogas, reduzo-a no patamar de 2/3 (dois terços), resultando na pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, conforme entendimento sedimentado pelo STF (HC 118.533/MS, Tribunal Pleno, Rel. Ministra CÂRMEN LÚCIA, DJe-199 16-09-2016) e STJ (Pet 11.796/DF, 3ª Seção, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 29/11/2016).

De outro lado, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, vez que o STF julgou inconstitucional a proibição em abstrato de sua concessão, constante no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

No caso exame, estão presentes os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal. A pena não é superior a 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, o réu não é reincidente e a substituição é suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Assim, com fundamento no artigo 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: (a) uma pena de prestação de serviços à comunidade (artigo 46, do Código Penal), a ser indicada, oportunamente, pelo Juízo da Execução; (b) uma pena de prestação pecuniária (artigo 43, inciso I; e 45, § 1º, do CP), consistente no pagamento da importância de 01 (um) salário mínimo à entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada, oportunamente, pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno o réu VALDIR DOS SANTOS, RG nº 22480430, filho de Francisco dos Santos e Maria Evangelista dos Santos, nascido em 09/07/1969, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, SUBSTITUINDO a pena corporal por: (a) uma pena de prestação de serviços à comunidade (artigo 46, do Código Penal), a ser indicada, oportunamente, pelo Juízo da Execução; (b) uma pena de prestação pecuniária (artigo 43, inciso I; e 45, § 1º, do CP), consistente no pagamento da importância de 01 (um) salário mínimo à entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada, oportunamente, pelo Juízo da Execução; e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em seu mínimo legal.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta, a pena restrita de direitos será convertida em pena privativa de liberdade e poderá ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Considerando a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei Estadual 11.608/03, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita (fls. 71/74, item "1")..

Oportunamente, com o trânsito em julgado: A) lance o nome do réu no rol dos culpados; B) oficie-se ao IIRGD; C) expeça-se guia de recolhimento; D) oficie-se ao juízo eleitoral comunicando a suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.

Valinhos, 24 de maio de 2022.
Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale

Juiz de Direito